

CONTRAT DE PARTENARIAT

ENTRE :

La société CEELAB (OPTEE – PRIVITY)

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 840 401 707 au capital de 1400 €, dont le siège social est situé 8 rue Notre Dame de Lorette 75009 Paris

Représentée aux fins des présentes par Maxime Weinstein en sa qualité de Président, dûment habilité

Ci-après dénommée « OPTEE »

D'une part

ET

La société :

Immatriculée au RCS de :

Sous le n°

Dont le siège social est situé :

Représentée aux fins des présentes par :

En sa qualité de : dûment habilité(e).

Email :

Ci-après dénommé(e) le « Partenaire »

D'autre part

Ci-après individuellement ou collectivement dénommé(s) la ou les « Partie(s)»

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Optee propose un service de conseil en rénovation et transition énergétique et fournit dans ce cadre un service de mise en relation entre des clients professionnels (les « **Clients** ») avec des artisans et professionnels du bâtiment (les « **Professionnels** ») afin de permettre aux Clients de réaliser la conception et/ou le suivi de chantier.

Dans le cadre de son activité, Optee édite et exploite une plateforme permettant notamment de réaliser la mise en relation entre les Clients et les Professionnels (la « **Plateforme** »).

Optee a besoin de fédérer un réseau de Professionnels pour accomplir les prestations de conception ou de suivi de chantier souhaitées par les Clients (les « **Chantiers** »).

Le Partenaire est un professionnel du bâtiment et dispose d'une expertise dans le domaine de la conception et du suivi de chantier et s'est déclaré intéressé pour rejoindre le réseau de partenaires Professionnels d'Optee pour son activité de :

(« **l'Activité** »).

C'est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de définir les conditions de leur partenariat et les modalités de fourniture par Optee de ses services au Partenaire.

Les Parties déclarent qu'elles ont eu le temps et l'opportunité d'échanger entre elles toutes les informations nécessaires pour négocier et conclure le présent contrat (le « **Contrat** »), dont celles prévues par l'article 1112-1 du Code civil.

LES PARTIES SONT PAR CONSEQUENT CONVENUES CE QUI SUIT :

1. Objet

Le Contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de fourniture au Partenaire par Optee des services définis à l'article « *Description des Services* » (les « **Services** »).

2. Durée

Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature par les Parties.
Sans préjudice des autres modes de résiliation prévus au Contrat, il pourra être résolu à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, sans qu'elle n'ait à justifier de motif, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre Partie, moyennant le respect d'un préavis d'un mois.

3. Description des Services

Optee propose au Partenaire les Services suivants :

3.1 **Référencement dans le réseau de Professionnels d'Optee sur la Plateforme**

Dans le cadre des Services, Optee permet au Partenaire répondant aux critères de sélection prévus

à l'article « *Critères de sélection* » du Contrat d'être référencé dans son réseau de Professionnels sur la Plateforme et d'ainsi pouvoir proposer ses services afin d'être mis en relation avec des Client pour la réalisation de Chantiers.

Une fois le Contrat signé par les Parties, Optee ouvre un compte au Partenaire sur la Plateforme (le « **Compte Partenaire** »), qui lui permet notamment de gérer son identification pour son référencement sur la Plateforme et de suivre les opérations à réaliser dans le cadre des Chantiers qui lui sont par les Clients. Optee communique au Partenaire par email l'identifiant de connexion et le mot de passe qui lui est affecté.

Il appartient au Partenaire de fournir les éléments demandés sur la Plateforme afin d'activer son Compte Partenaire.

Le Partenaire est seul responsable du maintien de la confidentialité de ses identifiants de connexion et mot de passe ainsi que de son utilisation de la Plateforme.

Le référencement du Partenaire sur la Plateforme lui permet d'être mis en relation par Optee avec des Clients afin de conclure des contrats avec ces derniers pour l'exécution des Chantiers.

3.2 Service de mise en relation avec les Clients

Une fois le Partenaire référencé sur la Plateforme, ce dernier s'engage à indiquer sur la Plateforme ses qualifications et compétences, sa zone d'intervention géographique et ses disponibilités.

En fonction des informations communiquées par le Partenaire, Optee lui proposera à travers la Plateforme des Chantiers demandés par des Clients correspondant à l'Activité du Partenaire.

Optee, qui est étrangère au Partenaire et n'est liée à celui-ci par aucun contrat d'agence, pourra ainsi être amenée par son action personnelle et ses interventions, à lui apporter un certain nombre de Clients.

Si le Partenaire souhaite réaliser un Chantier, il doit transmettre à Optee sur la Plateforme un devis établi spécifiquement au regard des informations communiquées par Optee pour ledit Chantier (le « **Devis** ») dans un délai maximum de 7 jours à compter de la visite technique sur site réalisée par le Partenaire. Le Partenaire fixe librement les modalités d'exécution de ses prestations et ses conditions financières pour le Chantier.

Le Devis soumis par le Partenaire doit comporter les informations suivantes :

- Détail des travaux exécutés au titre du Chantier ;
- Calendrier de réalisation ;
- Tarifs et frais annexes ;
- Modalités de paiement ;
- Toutes les informations techniques et d'éligibilité aux critères de certificat d'économie d'énergie demandées par les fiches CEE le cas échéant ;
- La durée de validité du Devis.

Une fois le Devis transmis par le Partenaire sur la Plateforme, Optee le communiquera au Client par tout moyen utile.

Dans le but de favoriser la visibilité des offres du Partenaire auprès des Clients, Optee limite le nombre de devis présentés au Client pour un même Chantier. Optee s'engage à ne transmettre au Client un maximum de 3 devis émanant de Professionnels, incluant celui du Partenaire.

Cette limitation vise à accroître les chances de sélection du Devis du Partenaire en réduisant le nombre de propositions concurrentes transmises au Client. Le Partenaire est toutefois informé qu'Optee ne garantit aucunement l'acceptation du Devis par le Client.

Optee se réserve le droit de refuser la possibilité pour le Partenaire à proposer un Devis et ainsi être mis en relation avec un Client si le quota de devis a déjà été atteint.

Si le Devis est accepté par le Client, Optee communiquera au Partenaire le Devis dûment signé par le Client.

Optee pourra alors être amenée à organiser la première rencontre entre le Partenaire et le Client pour lancer le début du Chantier.

Le Partenaire reconnaît et accepte expressément qu'Optee n'intervient en aucun cas dans la supervision et la réalisation du Chantier, dont le Partenaire reste l'unique responsable.

3.3 Services complémentaires

3.3.1 Intermédiation avec un organisme pour la délivrance de certificats d'économie d'énergie

Dans le cadre des Services fournis au Partenaire, Optee réalise un service d'accompagnement pour l'obtention de certificats d'économie d'énergie (les « CEE ») auprès d'organismes mandataires administratifs et financiers habilités.

Le Partenaire reconnaît que seuls les travaux de rénovation énergétiques qu'il réalise dans le cadre des Chantiers au profit du Client et respectant les critères d'éligibilité pourront donner lieu à l'obtention de CEE et qu'Optee ne garantit en aucun cas l'obtention de tels CEE, dont la décision relève d'une autorité administrative.

Il appartient au Partenaire de fournir à Optee toutes les informations et documents utiles afin de lui permettre de transmettre au mandataire administratif et financier habilité par le pôle national des certificats d'énergie partenaire d'Optee lesdits éléments nécessaires à la constitution d'un dossier pour l'obtention de CEE.

Le Partenaire s'engage à ce titre à fournir les éléments indiqués sur la Plateforme, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

- Le Devis validé par le Client ;
- Les factures relatives aux travaux prévus pour le Chantier ;
- L'attestation sur l'honneur relative à la réalisation et l'achèvement du Chantier, en version originale ;
- Tout autre document nécessaire au dossier de demande CEE.

En cas d'obtention de CEE validé par l'administration compétente (la « **Prime CEE** »), il appartient au Partenaire de se conformer aux exigences réglementaires afin de permettre au Client de récupérer la Prime CEE. Le Partenaire reconnaît expressément que les informations relatives à ces exigences réglementaires figurent dans le contrat de mandat communiqué par Optee auquel il peut se référer.

Le Partenaire reconnaît et accepte expressément qu'Optee n'a qu'un rôle de mise en relation entre le mandataire habilité pour l'obtention de CEE et le Partenaire. La responsabilité d'Optee ne serait en aucun cas être engagée au titre des dossiers réalisés par ledit mandataire pour l'obtention d'une Prime CEE. Il ne pourrait ainsi être reproché à Optee un éventuel refus d'accord de Prime CEE ou toute erreur dans l'établissement d'un dossier pour l'obtention d'une telle Prime CEE, ces démarches étant réalisées par le mandataire habilité.

3.3.2 Licence d'utilisation de la Plateforme

Dans le cadre des Services fournis au Partenaire, Optee lui concède pour le monde entier, pour la durée prévue à l'article « *Durée* » une licence non exclusive, personnelle et non transmissible d'utilisation de la Plateforme, dans sa version existante à la date des présentes, en mode SaaS,

pour les seuls besoins du Partenaire dans le cadre du Contrat.

Cette licence est destinée à un usage professionnel et s'adresse exclusivement aux professionnels dans le cadre de leur activité.

3.3.3 Maintenance de la Plateforme

Le Partenaire bénéficie pendant la durée du Contrat d'une maintenance, notamment corrective et évolutive. Dans ce cadre, l'accès à la Plateforme peut être limité ou suspendu.

Concernant la maintenance corrective, Optee fait ses meilleurs efforts pour fournir au Partenaire une maintenance corrective afin de corriger tout dysfonctionnement ou bogue relevé sur la Plateforme.

Concernant la maintenance évolutive, le Partenaire bénéficie pendant la durée du Contrat d'une maintenance évolutive, qu'Optee pourra réaliser automatiquement et sans information préalable, et qui comprend des améliorations des fonctionnalités de la Plateforme et/ou installations techniques utilisées dans le cadre de la Plateforme (visant à introduire des extensions mineures ou majeures).

L'accès à la Plateforme peut par ailleurs être limité ou suspendu pour des raisons de maintenance planifiée.

3.3.4 Hébergement de la Plateforme

Optee assure, dans les termes d'une obligation de moyens, l'hébergement de la Plateforme sur ses serveurs ou par l'intermédiaire d'un prestataire d'hébergement professionnel, et sur des serveurs situés dans un territoire de l'Union européenne.

3.3.5 Gestion commerciale

Dans le cadre du service de mise en relation proposé sur la Plateforme, Optee assure, dans les termes d'une obligation de moyens, un ensemble de prestations complémentaires destinées à faciliter et sécuriser les échanges entre le Partenaire et les Clients. Ces prestations incluent notamment :

- un accompagnement opérationnel du Partenaire consistant en un suivi administratif et commercial des Devis émis via la Plateforme, ainsi que du processus de mise en relation avec les Clients ;
- la mise à disposition d'un service de paiement sécurisé, permettant au Client de régler le montant du Devis accepté par l'intermédiaire du Prestataire de services de paiement intégré sur la Plateforme ;
- le cas échéant, la gestion des notifications, relances et échanges nécessaires à la bonne exécution du processus de mise en relation.

Ces Services sont inclus dans les frais de Services dus par le Partenaire pour chaque transmission de Devis, tels que définis à l'article « *Conditions financières* ».

3.3.6 Paiements sécurisés

Tous les paiements effectués à travers la Plateforme sont gérés par le prestataire de services de paiement indiqué sur la Plateforme (le « **Prestataire de services de paiement** »).

Le Partenaire contractera directement avec le Prestataire de services de paiement s'agissant de la mise en œuvre de ces paiements, en acceptant ses conditions générales, par le biais d'une case à cocher sur la Plateforme.[MOU1]

Si le Prestataire de services de paiement refuse ou résilie la souscription du Professionnel, ce ne peut pas/plus utiliser les Services.

Inversement, la fin des relations contractuelles entre le Professionnel et Optee entraîne la résiliation du contrat du Partenaire avec le Prestataire de services de paiement.

En cas de contradiction entre les conditions générales du Prestataire de services de paiement et le présent Contrat, ce dernier prévaut.

Le Partenaire mandate Optee expressément pour transmettre au Prestataire de services de paiement toutes ses instructions relatives aux paiements réalisés sur la Plateforme.

4. Critères de sélection pour rejoindre le réseau de Professionnels

Le Partenaire reconnaît expressément qu'afin de pouvoir rejoindre le réseau de Professionnels d'Optee, ce dernier doit répondre aux critères suivants :

- Être une personne morale dont le siège social est établi en France métropolitaine ou sur le territoire de l'Union Européenne ;
- Disposer et fournir un extrait K-Bis de moins de 3 mois ;
- Être un professionnel dans l'exécution de travaux de rénovation et transition énergétique ;
- Respecter les normes légales et réglementaires applicables sur l'exercice de leur profession.

Ces critères doivent être maintenus par le Partenaire tout le temps de l'exécution du Contrat. OPTEE se réserve le droit de solliciter au Partenaire une copie de tout justificatif pouvant attester du respect par le Partenaire de l'un ou l'autre de ces critères. La non-fourniture de ces informations, ou le non-respect par le Partenaire de ces critères, pourra entraîner la suspension ou la résiliation du Contrat.

5. Conditions financières

5.1 Prix

5.1.1 Frais de Services

En contrepartie de la fourniture des Services par Optee au Partenaire, ce dernier s'engage à payer à Optee des frais de Services dont le montant est indiqué sur la Plateforme au moment de l'émission du Devis par le Partenaire. Ces frais de Services sont dus par le Partenaire dès lors que ce dernier souhaite proposer un Devis pour répondre à un Chantier.

Partenaire reconnaît et accepte expressément que ces frais de Services sont dus en tout état de cause, y compris dans l'hypothèse où le Devis du Partenaire ne serait pas sélectionné par le Client.

5.1.2 Commission

En contrepartie de la fourniture des Services par Optee au profit du Partenaire, et sans préjudice du paiement des frais de Services susvisés, le Partenaire versera à Optee une commission représentant un pourcentage du montant total HT spécifique à l'Activité indiqué dans le Devis accepté par le Client au titre du Chantier avant une éventuelle application de la Prime CEE (la « **Commission** »). Le montant de la Commission est indiqué sur la Plateforme.

Le Partenaire dispose d'une entière liberté pour fixer le montant des prix qu'elle facture aux Clients.

5.2 Modalités de facturation et de paiement

Optee adressera au Partenaire ses factures relatives à la Commission à chaque signature d'un Devis par un Client.

Pour se faire, le Partenaire devra fournir à Optee, par tout moyen utile et notamment par la Plateforme, en fin de Chantier, une facture finale récapitulant l'ensemble des sommes versées par le Client au titre dudit Chantier.

Le paiement de la Commission est effectué par prélèvement automatique à la fin de chaque Chantier, sur les montants que le Partenaire perçoit dans le cadre de la mise en relation proposée par Optee.

Concernant les frais de Services, ces derniers devront être payés directement par le Partenaire sur la Plateforme, par l'intermédiaire du Prestataire de service et de paiement. Optee adressera au Partenaire les factures relatives à ce Service à l'issue de chaque souscription à ce Service..

6. Obligations du Partenaire

Sans préjudice des autres obligations prévues au Contrat, le Partenaire s'engage à respecter les obligations qui suivent :

6.1 Le Partenaire est seul responsable du bon accomplissement de toutes les formalités notamment administratives, fiscales et/ou sociales qui lui incombent en relation avec la réalisation de ses services. La responsabilité d'Optee ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre.

6.2 Le Partenaire s'engage à fournir à Optee tous les documents, éléments, données et informations nécessaires à la réalisation des Services.

Plus généralement, il s'engage à coopérer activement avec Optee en vue de la bonne exécution des Services et à l'informer de toute difficulté liée à cette exécution.

6.3 Le Partenaire s'engage, dans son usage des Services et de la Plateforme, à respecter le présent Contrat ainsi que les lois et règlements en vigueur, et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l'ordre public. A ce titre, le Partenaire s'engage à faire son affaire personnelle de l'ensemble des lois, réglementations, normes et usages français et communautaires applicables à son activité et à son offre de services. La responsabilité d'Optee ne sera en aucun cas engagée à ce titre, pour quelque motif que ce soit.

6.4 Le Partenaire est seul responsable de son utilisation de la Plateforme, des Services, et plus particulièrement des relations pouvant naître entre lui et les Clients, notamment tous différends ou litiges ayant pour cause ou origine la réalisation des Chantiers. La responsabilité d'Optee ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre, notamment en cas d'impayé y compris lorsque la facture a été envoyée par Optee au Client.

6.5 Le Partenaire reconnaît expressément qu'il lui appartient d'accepter ou de refuser les demandes de réalisation de Chantiers formulées par les Clients.

6.6 Le Partenaire s'engage à entretenir la relation avec le Client avec diligence et à réaliser les Chantiers conformément aux normes de la profession.

6.7 Le Partenaire est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques, audios, audiovisuels ou autres) qu'il publie sur la Plateforme (les « **Contenus** »).

Il garantit à Optee qu'il dispose de tous les droits et autorisations nécessaires à la diffusion de ces Contenus.

Il s'engage à ce que lesdits Contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux droits de tiers, n'enfreignent aucune disposition législative ou réglementaire et plus généralement, ne soient aucunement susceptibles de mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale d'Optee.

Le Partenaire s'interdit ainsi notamment de diffuser, sur la Plateforme, et sans que cette liste soit exhaustive :

- des Contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou inadaptés à un public familial, diffamatoires, injurieux, violents, racistes, xénophobes ou révisionnistes,
- des Contenus contrefaisants,
- des Contenus attentatoires à l'image d'un tiers,
- des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des activités illicites, frauduleuses ou trompeuses,
- des Contenus nuisibles aux systèmes informatiques de tiers (tels que virus, vers, chevaux de Troie, etc.),
- et plus généralement des Contenus susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou d'être préjudiciables à des tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

6.8 Dans le cadre de la mise en relation à travers la Plateforme avec les Clients, le Partenaire est soumis à des obligations [fiscales](#) et [sociales](#). Optee lui recommande d'en prendre connaissance.

Le Partenaire est responsable de toutes les formalités et de tous les paiements lui incombant dans le cadre de l'utilisation des Services.

6.9 Le Partenaire s'engage à faire un usage strictement personnel des Services. Il s'interdit en conséquence de céder, concéder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre des présentes à un tiers, de quelque manière que ce soit.

6.10 Le Partenaire s'interdit de :

- Reproduire, arranger, adapter tout ou partie de la Plateforme ;
- Procéder à toute forme d'exploitation commerciale de la Plateforme ;
- Céder, fournir, prêter, louer la Plateforme, en concéder des sous-licences ou autres droits d'usage, ou de manière plus générale, de communiquer à un tiers ou à une société affiliée tout partie de la Plateforme ;
- Intégrer tout ou partie de la Plateforme dans tout système informatique ou toute autre solution logicielle autres que ceux prévus dans le cadre du Contrat ;
- Procéder à la télétransmission de la Plateforme, à sa mise en réseau, notamment sur internet ou à sa diffusion sous tout autre forme, sans autorisation écrite et préalable d'Optee.

6.11 Le Partenaire certifie qu'il est titulaire d'une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pendant la durée du Contrat. Il s'engage à communiquer sur demande d'Optee et sans délai une attestation d'assurance à jour.

Le Partenaire garantit Optee contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou revendications quelconques qu'elle pourrait subir du fait de la violation par le Partenaire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat. Le Partenaire s'engage à payer à Optee tous les frais, charges et/ou condamnations qu'elle pourrait avoir à supporter de ce fait.

7. Obligations d'Optee

Sans préjudice des autres obligations prévues au Contrat, Optee s'engage à respecter les obligations qui suivent :

- 1.1** Optee s'engage à fournir les Services avec diligence et selon les règles de l'art, étant précisé qu'il pèse sur elle une obligation de moyens, à l'exclusion de toute obligation de résultat, ce que le Partenaire reconnaît et accepte expressément.
 - 1.2** Optee intervient exclusivement aux fins de fourniture des Services décrits au présent Contrat.
 - 1.3** Optee intervient en qualité de courtier dans les rapports entre le Client et le Partenaire. Optee n'est pas partie aux relations entre le Partenaire et les Clients et ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée au titre des éventuelles difficultés liées à ces relations, ni être partie à quelques litiges éventuels que ce soit, les garanties, déclarations et autres obligations quelconques auxquelles le Partenaire serait tenu, notamment au titre de la réalisation des Chantiers.
- Optee ne pourra donc pas engager sa responsabilité dans le cadre de ces relations avec les Clients, ni être partie à quelques litiges éventuels que ce soit.
- 1.4** Optee ne garantit aucun volume d'affaires que le Partenaire pourrait réaliser à travers l'utilisation des Services.
 - 1.5** Optee s'engage à ne faire aucune déclaration ou garantie aux Clients en ce qui concerne les spécifications, les caractéristiques ou les capacités des services du Partenaire, qui soit incompatible avec les engagements du Partenaire.
 - 1.6** Les Services sont fournis par Optee tels quels et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. Optee ne garantit notamment pas au Partenaire (i) que les Services, soumis à une recherche constante pour en améliorer notamment la performance et le progrès, seront totalement exempts d'erreurs, de vices ou défauts, (ii) que les Services, étant standards et nullement proposés à la seule intention du Partenaire en fonction de ses propres contraintes personnelles, répondront spécifiquement à ses besoins et attentes.
 - 1.7** Optee garantit le Partenaire contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou revendications quelconques qu'il pourrait subir du fait de la violation, par Optee, de l'une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat.

En tout état de cause, la responsabilité susceptible d'être encourue par Optee au titre des présentes ne pourra porter que sur les dommages directs avérés subis par le Partenaire et sera expressément limitée au montant total du prix perçu par Optee pendant les 12 mois précédant le fait générateur de responsabilité.

La responsabilité d'Optee ne pourra au demeurant être engagée que si le Partenaire a émis une réclamation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai d'un mois suivant ladite survenance.

8. Non-sollicitation

Le Partenaire s'interdit de solliciter ou démarcher les Clients, de proposer aux Clients des services identiques ou similaires aux Chantiers ou tout autre type de prestation de travaux en contournant le processus de mise en relation d'Optee entre les Clients et les Professionnels, à travers la Plateforme

ou non, directement ou indirectement,

La présente interdiction s'applique sur tout le territoire français pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée de 2 ans à compter de sa résiliation, pour quelque raison que ce soit.

Cette interdiction constitue une obligation essentielle du Contrat. En cas de violation du présent article, Optee pourra mettre fin au Contrat dans les conditions prévues à l'article « *Résolution pour manquement* » ou facturer au Partenaire une pénalité d'un montant de 5.000 € (cinq-mille euros) HT pour chaque manquement constaté à la présente clause, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'Optee pourrait réclamer.

9. Propriété intellectuelle

Le Contrat n'affecte en rien les droits de propriété intellectuelle préexistants de chacune des Parties.

1.1 Propriété intellectuelle du Partenaire

Optee ne bénéficie au titre des présentes que d'une licence d'utilisation sur les éléments auxquels il aurait pu avoir accès ou qui lui seront transmis par le Partenaire, pour la durée du Contrat et aux seules fins d'exécution de celui-ci.

1.2 Propriété intellectuelle d'Optee

Le Partenaire reconnaît de convention expresse que le présent Contrat ne lui confère aucun droit de propriété intellectuelle sur la Plateforme, qui demeure la propriété exclusive d'Optee.

Le Partenaire ne dispose que d'une licence d'utilisation de la Plateforme dans les conditions définies à l'article « *Licence d'utilisation de la Plateforme* » des présentes.

En conséquence, tous désassemblages, décompilations, décryptages, extractions, réutilisations, copies et plus généralement tous actes de reproduction, représentation, diffusion et utilisation de l'un quelconque des éléments composant la Plateforme, en tout ou en partie, sans l'autorisation d'Optee, sont strictement interdits et pourront faire l'objet de poursuites judiciaires.

10. Données à caractère personnel

Chacune des Parties s'engage à respecter pour ce qui la concerne, toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel, notamment la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa dernière version modifiée dite Loi Informatique et Libertés et le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (la « **Réglementation applicable** »).

Optee et le Partenaire sont respectivement responsables de traitement chacun sur leur périmètre de traitement effectué sur les données personnelles collectées des Clients. Dans ce cadre, Optee est responsable du traitement des données des Clients jusqu'à leur transmission au Partenaire.

Le Partenaire est quant à lui responsable du traitement des données personnelles des Clients lorsque Optee lui a transmis. Il appartient à chacune des Parties, en tant que responsable de traitement :

- de définir la ou les base(s) légale(s) applicable(s) aux traitements relevant de son périmètre propre ;
- d'assurer l'information préalable des personnes concernées, au sujet des traitements et transferts effectués, des finalités ;

- d'assurer le déploiement, sous sa responsabilité exclusive, des mesures techniques et organisationnelles appropriées de nature à garantir la sécurité, la confidentialité, l'intégrité des données personnelles de l'autre Partie, contre notamment tout risque de destruction, perte, corruption, détournement ou divulgation non autorisée ;
- de mettre en place toute procédure appropriée afin de recevoir et gérer les demandes des personnes concernées relatives à leurs droits sur leurs données personnelles,
- de mettre en place toute procédure appropriée de détection, alerte et notification des éventuelles violations de données à caractère personnel ;
- de déployer une protection appropriée au sein de ses propres sous-traitants et outils ;
- d'assurer l'encadrement d'éventuels flux transfrontaliers conformément à la Réglementation applicable ;
- de coopérer entre elle et de se fournir mutuellement toute information ou document utile afin de se conformer à la Réglementation applicable ;

de s'engager respectivement (i) à conclure avec leurs sous-traitants amenés à collecter et traiter des données à caractère personnel pour leur compte des contrats conformes à la Réglementation applicable et (ii) à s'assurer que ces sous-traitants mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées aux fins de la conformité de ces traitements à la Réglementation applicable.

11. Confidentialité

Chacune des Parties s'engage à garder strictement confidentiels tous les documents et informations de nature juridique, commerciale, industrielle, stratégique, technique ou financière relatifs à l'autre Partie dont elle aurait eu connaissance à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du Contrat et à ne pas les divulguer sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.

Cette obligation ne s'étend pas aux documents et informations :

- (i) dont la Partie qui les reçoit avait déjà connaissance ;
- (ii) déjà publics lors de leur communication ou qui le deviendraient sans violation du Contrat ;
- (iii) qui auraient été reçus d'un tiers de manière licite ;
- (iv) dont la communication serait exigée par les autorités judiciaires, en application des lois et règlements ou en vue d'établir les droits d'une Partie au titre du Contrat.

Cette obligation de confidentialité s'étend à l'ensemble des employés, collaborateurs, stagiaires, dirigeants et mandataires des Parties ainsi qu'à leurs conseils affiliés et cocontractants, auxquels ne pourront être transmis des documents ou informations confidentielles que s'ils sont tenus à la même obligation de confidentialité que celle prévue aux présentes.

Celle-ci continuera à produire ses effets pendant les 3 ans suivant la fin du Contrat, quelle qu'en soit la cause.

12. Résiliation pour manquement

Par dérogation aux dispositions de l'article « *Durée* », en cas de manquement par l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat, celui-ci sera résilié de plein droit 15 jours après réception par la Partie défaillante d'une mise en demeure, restée sans réponse ou sans effet, par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant l'intention de faire application de la présente clause, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourront être réclamés à la Partie défaillante.

Toutefois, dans les cas limitatifs suivants, la résiliation par Optee peut intervenir de plein droit sans

préavis ni mise en demeure, sans versement d'aucune indemnité, et sans préjudice de tout autre droit d'Optee, notamment tous dommages-intérêts dont Optee peut se prévaloir, en cas de :

- Manquements répétés des obligations du Partenaire ;
- Manquement à l'article « *Critères de sélection pour rejoindre le réseau de Professionnels* » ;
- Manquement à l'article « *Propriété intellectuelle* » ;
- Manquement à l'article « *Non-sollicitation* ».

13. Références commerciales

Les Parties s'autorisent mutuellement à faire usage de leurs noms, marques et logos respectifs et faire référence à leurs plateformes respectives, à titre de références commerciales, pendant la durée du Contrat.

14. Effets de la fin du Contrat

A la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, le Partenaire devra cesser sans délai toute utilisation de la Plateforme et remettre à Optee tous programmes et documents relatifs à celle-ci.

La fin du Contrat entraîne la fin des Services. Elle est sans incidence sur les dispositions des présentes ayant vocation à perdurer au-delà, et notamment les articles « *Propriété intellectuelle* », « *Confidentialité* », « *Non-sollicitation* » et le présent article, ainsi que sur les Chantiers en cours devant être menés par le Partenaire jusqu'à leur fin à défaut d'indication contraire de la part d'Optee ou du Client.

15. Indépendance des Parties

Il est expressément convenu qu'aucune des Parties ne pourra se réclamer des dispositions du Contrat pour revendiquer, en aucune manière, la qualité d'agent, de représentant ou d'employé de l'autre Partie, ni engager l'autre Partie à l'égard de tiers.

Aux termes des présentes, il n'est pas formé de structure juridique particulière entre les Parties, chacune conservant son entière autonomie, ses responsabilités et sa propre clientèle.

16. Élection de domicile et notifications

Pour l'exécution du Contrat, chacune des Parties élit domicile à son adresse, telle qu'elle figure en première page du Contrat. Elles s'engagent à s'informer mutuellement de tout changement d'adresse par tout moyen écrit. A défaut, tout courrier/email envoyé à l'adresse indiquée en tête des présentes sera considéré comme ayant été valablement reçu.

17. Autonomie du Contrat, divisibilité et modification

Le Contrat représente l'intégralité des engagements existant entre les Parties. Il remplace et annule tout engagement oral ou écrit antérieur relatif à l'objet du Contrat.

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront leur force et leur portée. Les Parties se rapprocheront alors pour arrêter de bonne foi les amendements nécessaires afin que chacune d'elle se trouve dans une situation économique comparable à celle qui aurait résulté de l'application de la clause frappée de nullité.

Toute modification ou avenant au Contrat devra faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties.

18. Dates et délais

Les dates et délais indiqués au Contrat sont fixes, les délais étant exprimés en jours calendaires. Lorsque ces dates et délais correspondent à ou expirent lors d'un dimanche ou d'un jour férié en France, ils ne sont pas prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

19. Non renonciation

L'absence ou la renonciation par une Partie d'exercer ou de faire valoir un droit quelconque que lui conférerait le Contrat ne pourra en aucun cas être assimilée à une renonciation à ce droit pour l'avenir, ladite renonciation ne produisant d'effet qu'au titre de l'événement considéré.

20. Signature électronique

Le Contrat pourra être signé par tout moyen électronique, les Parties reconnaissant la fiabilité du procédé lui conférant ainsi la même valeur juridique qu'une signature manuscrite au sens de la loi.

21. Loi applicable et juridiction

Le Contrat est soumis au droit français et sera régi et interprété selon ce droit.

En cas de litige entre les Parties concernant sa validité, son interprétation ou son exécution, les Parties s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut d'accord dans le mois suivant la première notification par tout moyen écrit adressée par une Partie à l'autre concernant le différend concerné, celui-ci sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris (France), y compris en cas de pluralité de défendeurs et d'appels en garantie.

Fait à Paris,

En deux exemplaires originaux,

Pour :
Représentant :

Pour : Optee
Représentant : Maxime Weinstein